

מסורת הש"ס

(א) פסחים ה"ה, (ב) פסחים ה"ה, ע"ש כלאים פ"ו מ"ח, ה"ה, ע"ש כלאים פ"ו מ"ח, (ג) קדושין טו: בברכות ו: י. מנחות ק"א, (ד) [לעיל ק"ג: וס"ג], (ה) שבת ק"ל, יבמות י"ד, (ו) [ג"ל ברוך בשבת], (ז) [בשורן איתא גטווסא], (ח) ע"ז לה., (ט) [אחד מחדת ומאחז רש"י], (י) [בז"ק עט: ובז"ב כג. איתא לין פורסין נישבין ליוזום וכן בנש"י שם נישבין וכן בשמטה שבמשניות ובפ"י המשנה להרמב"ם והב"י בטור והרמ"ם איתא נישבין ויש"ע בנש"י פטעית, י. ד"ה רישא ודע דרש"י בשבת ק"ל, לא תבז שום דלא אלא תבז רישא זייד עופות וכן לעיל נד, פ"י זייד ובשבת י: ז"ל רש"י ט"ז רישא פורס נישבין לנדל ח"י נכמורות ודומה לו אין פורסין נשבין ליוזם ובכן נב"י רש"י דכאן ז"ע ובחבורי ים סדר לנשנה פ"ו ד"ק [הארכתי בס"ד], (כ) ג"ל ויבז פעמים שהפרי מוסף מאחז ומאשר והקשין והעץ שהיו מקודש כבר גדולין שזו לא כ"י רש"י ורי"מ, (ל) [וינש"י מוס' פסחים כ"ד: ד"ה אחרת],

הגהות הב"ח

(א) במשנה העמודי בעור של קבה אם יש כ"ל וחיבת כשרה נמחק: (ב) תוס' ד"ה והיתה וכו' ה"א למעוטי היכל דלא:

הגהות מהר"י

[א] רש"י ד"ה עווסא, פוה"ק: נכתב על הגליון ע"י לעיל ד' סג ע"א בנש"י ד"ה שדורי כפות ומ"ש על הגליון שם:

הגהות מהר"ב

[א] רש"י ד"ה הוסף וכו' מאחזס דהימר והאחד של איסור כ"ל:

מוכפך רש"י

ולפרוך מה לכלאי הכרס בו'. וקא טלקא דעתך אלא נאסרין אלא גידוליה ולכן לא היתה להן שעת הכושר (פסחים כה.) זאת אומרת, מלגל פריך הכי ש"מ כלאי הכרס עיקרן נאסר. אף הדין דהיטעמא עיקר האכרס עיקר הוריעה היתה לה שעת הכושר כל ימיה עד שנשרשה, י"מ דהאי מקשה נמי דיע שאף הוריעה נאסרת, אלא סבור משעת זריעה נאסרת, וכן משעת, אלא ח"א להיטעמיה, דמינעין לפרושי מהי כלאי הכרס שכן לא היתה להן שעת הכושר משעה שזאל לכלל כלאים, תמחר בצבר בחלב שהיתה לו שעת הכושר משעה שזא לכלל זה, דלא שויהא כל היס בחלב איט נאסר בקי, ומשני עיקרן נאסרי במשעורא ולא משעורא, וכמה מגומגומי ים כה, חדל דעממל ללא מוסר משום דאחמי לא בשר בחלב תשיב ליה והרי הוא כלאי זה לצד זהו לצד, וכן כלאים כל זמן שלא נשרשו הרי הן כמגוחין כדאל, ועוד כי אמר לעיל חמך בפסח יוכיח מיצני ליה למימר שהיתה לו שעת הכושר מתקשר חמך בפסח, והא לימא, ועוד דממנויה רב שמעיה הוסיף אין לא הוסיף לא מכלל דליכא מאן דטליק דלעמיה משעת זריעה אלא הוה טלקא דעמיה חוספת אין עיקר לא, ולשון עיקרן משמע דפרשישם, דלעשה חמרה היה הוה ליה למימר זאת אומרת כלאי הכרס בנשרשה נאסרו (שם), המעביר עצין נקוב בכרס. חרעים בתווי שכבר אמרו, הוסיף אלמנה בכרס מאחזס, אחד מן המאחזים שיש בו עשוי, שמחמלה היו בו ק"ט"ט שיעורים מתוספת יו ובשכני ים בו מאחזים, אסורין, לפי שאין בתימר הראשון כדי לבטל התוספת האסור, שהערלה וכלאים אין בטלין אלא במחמלה של היתר לבד האיסור, לא הוסיף מאחזים אלא פחות כל שהוא, מותר דיש בו כדי להעלות בלחד ומאחזים, ובספרי יליף ליה מתרומה שעולה בלחד ומלאה, וכלאים שכלל את אסוריו שאסורין בהנאה, כפל את עלייתן, ודוקא נקט נקוב דיונק מקרקע דרך אור (שם), לא הוסיף לא. אלאמה אין הוריעה נאסרת (שם), המולאה, גידולין (שם), הדורע, הראשון (שם), דורע ומקרקע, ככנס, בהשרשה. דכמיני הורע משמע שאף הוריעה נאסרת, מיהו קודם השרשה כמאן דמנחא כדאל דמי (שם), דורע ובא. קודם לכן, הוסיף אין לא הוסיף לא. דכמיני מלאה (שם), מה להלן בו' ומותר בהנאה. דכמיני לכלל תשליטן חומו (קדושין טו: בברכות י.), הוי בורחין עצים. בשבת, לעשות פחמין. לזו יזום, כדי לעשות ברזל. אחמל של מילה, דקסבר ר"א מכשירי מלוא דוחין שבת כמלוא עממה (יבמות יד.),

חדא מחדא. כגון בריש מילתא דבעי לאמרוי מערלה לחודה פרכין

קולא וחומרלא ולא כל דהו: **חדא מסרתי**. כגון שהשכנו מה לערלה שכן לא היתה בו' וסייעתנו ראיית דברינו בדבר אחר כגון חמך

בפסח יוכיח פרכין אפילו כל דהו אם וחומרלא שהשכנו מה לחמך בפסח שכן כרת והיה צדינו תשובה כל דהו השוה בשני המלמדין היינו משיבין אותה אע"פ שלא חזר דעין ולא בלנו להלך השוה: **אזל חדא מסלם**. כגון זו שאמרנו כלאים יוכיחו אי הדר דינא וחמי כמה הלא אם היה צדינו תשובת קולא וחומרלא להשיב על כלאים כגון מה לכלאים שכן כך וכך דליטריך מיהדר דינא ומיייתי כמה הלא פרכין כל דהו על מה הלא אזל כל כמה דלא הדר דינא לא פרכין כל דהו אפילו שוים בכולהו כך המדות מסורות צדינו מסתי: **ולפרוך מה לנלאי הכרס שכן לא היטה לפס שעת הכושר**. דקס"ד אין הוריעה נאסרת אלא הגידולים ולהם לא היתה שעת הכושר מעולם: **ואם אומרם**. מדלא פריך הכי ש"מ כלאי הכרס עיקרן נאסר אפילו הוריעה עצמה נאסרת משנשרשה: **עיקרן**. השרשתן נאסרת ולוריעה הוצת היתה לה שעת היתר כל ימיה משבחה לעולם עד שנשרשה: **עזין נקוב**. חרעים זו והעצירו בכרס ויכין דנקוב הוא יונק מן הכרס: **הוסיף מאחזים**. הוסיף בתוך הכרס אחד ממאחזים שגדל הירק או גרעניי החרעים בתוכו דהו להו מלאה ודשעשים ותשעה דהיתר וחלק ומאחזים הוי איסור אסור וכל שכן אם הוסיף יותר דכלאי הכרס אין בטלים עד שיהו זו א' מאחזים דהימר והאחד (ומאחזים) של איסור: **לא הוסיף**. מאחזים אלא פחות כל דהו וכגון שיש בתימר מאחזים זו דהוי איסו אחד ומאחזים ט' מותר: **ומלאה**. משמע מיליוו ותוספתו: **וכמיני הורע**. דמשמע זריעה עצמה: **זרוע מעיקרו**. בתוך הכרס נאסר מיד בנשרשה: **זרוע וזא**. שהיה נשרש כבר בתימר חוץ לכרס צעין מלאה: **מסתיסין**. דקמתי בשר בחלב אסור בהנאה דלא כי האי תנא: **מה להן מוסר בהנאה**. דכמיני ביה [שמות כב] לכלל תשליטין אותו: **זאת אומרת, לכדשמואל**. חד לחלב ומתה וחד לרבות שליל וחד להוציא טמאה (לעיל דף ק"ג): **קסבר ר"ע בו'**. וכל הני גדי קראי יתירי ינינה לדרשה מדהוה ליה למיכתב בכולהו לא תבשל בזהמה

וכתב גדי שמע מינה לדרשה פרט לזהמה טמאה ולחיה ולעוף וחלב ומתה ממשמעותיה דגדי משום נמי חלב ומתה ואי משום דלאסרי וקיימי ואין איסור חל על איסור לא לא כמיני בריזא קסבר ר"א איסור חל על איסור הילכך חלב ומתה לא צריכי קרא לרביי ואמו ממשמעותא וכן שליל: **מאי אינא צין ר"ע**. דנפקא ליה מגדי פרט לעוף וצין רבי יוסי הגלילי דנפקא ליה מבחלב אמו: **רבי יוסי הגלילי סבר היה דאורייתא**. דכל שהוא אסור משום נבלה מיהא זו בשר בחלב חוץ מן העוף שאין לו חלב אם: **עוף אינא צינייהו**. ר"ע דפריש דלינו מן המורה ליה בעוף: **רבי אליעזר**. אית ליה מכשירי מלוא דוחין את השבת צמלוא שדומה את השבת ואם אין לו אזמל למולו בשבת כורמין עוים לעשות פחמין ועושין אומלן [שבת ק"ג]. **רישנא**. לייד שפות רישנא לשון אין^א פורסין רישבין ליוזים: **ואו עווסא**. פוה"ק: **בתנא' קנס**. ואל חלב קרוש שבתוך הקבה: **ושל נבלה**. בגמרא [ש"ס] פריך אטו דעובד כוכבים לאו נבלה היא: **המעמיד**. חלב: **בעור הקבה**. דהוא בשר: **אם**

דפשטיה הקמה בטרפה מיירי: **הבועמיד בעור שר קבה אם יש בה בו'**. דתרא בדגממל מפרש טעמא דלאסרו גבינות העובדי כוכביי מפני שמעמידין אותם בעור קבת נבלה מאי איריא נבלה אפילו כשרה נמי יש לומר דמשום בשר בחלב לא היו אסורין מספק משום דליכא אלא איסורא דרצנן דדךך צישול אסרה תורה:

משמע הא מדרבנן יש לו אצל רבי יוסי הגלילי דלא פריש האי לישנא שרי ליה לגמרי: **פניא נמי הכי**. דלרבי יוסי הגלילי אפילו איסורא דרצנן לית ליה בעוף: **רבי אליעזר**. אית ליה מכשירי מלוא דוחין את השבת צמלוא שדומה את השבת ואם אין לו אזמל למולו בשבת כורמין עוים לעשות פחמין ועושין אומלן [שבת ק"ג]. **רישנא**. לייד שפות רישנא לשון אין^א פורסין רישבין ליוזים: **ואו עווסא**. פוה"ק: **בתנא' קנס**. ואל חלב קרוש שבתוך הקבה: **ושל נבלה**. בגמרא [ש"ס] פריך אטו דעובד כוכבים לאו נבלה היא: **המעמיד**. חלב: **בעור הקבה**. דהוא בשר: **אם**

ולא נאסר קודם השרשה והיתה לו שעת הכושר קודם השרשה: מתיב רב שמעיה בו' המעביר עצין נקוב בכרס כלומר עצין נקוב שיש בו זרע והוא כלאים בכרס: אם הוסיף במאחזים כלומר שהוסיף בכרס במאה וחשעים וחשע חליקים כלומר בצבעות אצבעות והתוספת משלים למאחזים הרי זה [אסור] עד שיהא במאחזים בכרס לבד תוספת הורע שהוא מאחזים ואחד: הוסיף ט' ודאי בשל לא הוסיף ט' וכיצד אמרת דנאסר משעת השרשה: אמר רבא תרי קראי כתיבי פן תקדש המלאה וכתוב הורע. כלומר המלאה משמע עד שחלושין הורע משמע משעה שיוורע הדוא משעת השרשה: הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה. כגון ז' המעביר עצין בכרס דהוא זרוע מעיקרא זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף דלא כי האי תנא כי' כלומר מתניתין דקתני בשר בחלב אסור בהנאה דלא כי האי תנא. קא סבר ר' עקיבא איסור חל על איסור כי' כלומר ולא צריכי לכדשמואל בין ר' יוסי הגלילי לר' עקיבא אינא כתיבי חיה

כל הבשר פרק שמיני חולין

קמז.

חדא מתרתי אפיצו כל דהו פרכינן. משמע אע"ג דלא הדר דינא וא"ת א"כ מיד כשאמר חמך בפסח יוכיח נפרוך שכן גדולי קרקע ושוב לא יוכל לומר כלאי הכרס יוכיח וי"ל דמתחלה היה יכול לומר חמך בפסח וכלאי הכרס יוכיחו דהו להו תלתא ועוד דהוה מני למימר בשר תקרובת עבודת כוכבים יוכיח וכי תימא מה לתקרובת שכן מטמא הא דמטמא היינו מדרבנן כדפרשיט בפ"ק

(לעיל דף יג: ד"ה תקרובת).

עיקרן נאסר. משמע שאף הקשים והעץ נאסרין וכן משמע בפסק כל שעה (פסחים דף כו:): דלמרינן תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה או בקשים של כלאי הכרס חדש יומין ומימה דנפסק האשה שנפלו לה נכסים (כתובות דף פ.ב.) משמע דשרי גבי המוציא הוצאות על נכסי אשתו עבד רב יהודה עובדא בחצילי זמורות רב יהודה לטעמיה דלמר אכלה ערלה שביעית וכלאים הרי זו חוקה פירוש דאז אינו יכול לאכול אלא זמורות וי"ל דקשין ועץ שהיו קודם שזרע כלאים מותר עד שיוסיף מאחזים ט' ורוב פעמים שהפרי הוסיף מאחזים ונאסרו הקשין והעץ שהיו מקודש כבר גדולין ושוב לא יוסיפו מאחזים אזל ודאי כל מה שגדל אחר שזרע כלאים אסור אף הקשין והעץ: **והייתה להם שעת הכושר** קודם השרשה. הקשה הרב רבי

משה כהן דפצ"ק דמנחות (דף י.) אמר אי ממסקה ישראל ה"א (ב) היכא דלא היתה להן שעת הכושר דומיא דערלה וכלאי הכרס והלא משמע דהיתה להן שעת הכושר וי"ל דהתם מיירי ציין שעושין ממנו נכסים למזבח דבעי שהיה ממסקה ישראל ואותו לא היה לו שעת הכושר דמה שגדל לאחר זריעת הכלאים הוא אסור (ואותו לא היתה לו שעת הכושר) ומה שגדל קודם מותר ואינו נאסר כשהוסיף מאחזים אלא משום תערובת שנמצער עס מה שגדל אח"כ והגרעניינס שזרעו הוא דהיתה להן שעת הכושר: **מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה**. וי.אע"ג דליכא למילף איסור הנאה צקל וחומר דלעיל קא סבר אין ג"ש למחלה ויליף מיניה אף היתר הנאה ומהוה דלעיל סבר דהאני ג"ש ואהני ק"ו אי נמי משום דזההוא קרא דטרפה איירי נמי בקדשים שיאלו חוץ למחילתן כדלמר פרק בזהמה המקשה (לעיל דף סח:) דלאסרי אף בהנאה וגלי לן ק"י דילפינן מינייהו ור"ש דהכא סבר דפשטיה הקמה בטרפה מיירי: **הבועמיד בעור שר קבה אם יש בה בו'**. דתרא בדגממל מפרש טעמא דלאסרו גבינות העובדי כוכביי מפני שמעמידין אותם בעור קבת נבלה מאי איריא נבלה אפילו כשרה נמי יש לומר דמשום בשר בחלב לא היו אסורין מספק משום דליכא אלא איסורא דרצנן דדךך צישול אסרה תורה: **חיישין**

ולא נאסר קודם השרשה והיתה לו שעת הכושר קודם השרשה: מתיב רב שמעיה בו' המעביר עצין נקוב בכרס כלומר עצין נקוב שיש בו זרע והוא כלאים בכרס: אם הוסיף במאחזים כלומר שהוסיף בכרס במאה וחשעים וחשע חליקים כלומר בצבעות אצבעות והתוספת משלים למאחזים הרי זה [אסור] עד שיהא במאחזים בכרס לבד תוספת הורע שהוא מאחזים ואחד: הוסיף ט' ודאי בשל לא הוסיף ט' וכיצד אמרת דנאסר משעת השרשה: אמר רבא תרי קראי כתיבי פן תקדש המלאה וכתוב הורע. כלומר המלאה משמע עד שחלושין הורע משמע משעה שיוורע הדוא משעת השרשה: הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה. כגון ז' המעביר עצין בכרס דהוא זרוע מעיקרא זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף דלא כי האי תנא כי' כלומר מתניתין דקתני בשר בחלב אסור בהנאה דלא כי האי תנא. קא סבר ר' עקיבא איסור חל על איסור כי' כלומר ולא צריכי לכדשמואל בין ר' יוסי הגלילי לר' עקיבא אינא כתיבי חיה

(א) נראה דג"ל הוסיף אין כלומר אם הוסיף לא נאסר לא הוסיף לא. (ב) נראה דג"ל כגון שזרע בתוך הכרס דהוא זרוע מעיקרה בנשרשה זרוע וזא כגון המעביר עצין נקוב בכרס הוסיף אין וכו':

עין משפט רב מצוה

ק"ב א ב מ"י פ"ה מהל' כלאים הלי"ג כג מוש"ע יו"ד ס"י רלו סעי' ט ז:

ק"ב ג מ"י פ"ד מהל' תאכלות אסורות הל"ע ופ"ט הל"ז וע"י בשענות ובכ"מ וזל"מ סמג לאלוין קלד מוש"ע יו"ד ס"א פו סעי' יא:

תורה אור השלם

1. לא תורע ברמך בלאים פן תקדש המלאה הורע אשר תורע ובבואת הקרם: דבריו כב ט לא תאכלו כל גבלה לגר אשר בשערריך תתננה ואכלה או מוכר לגביר כי עם קדוש אתה לך אלהיך לא תבשל גיד בבלב אמה: דבריו יד כא 3. ואנשי קדש תהיון לי ויבשר בשרה קרפה לא תאכלו כלכל תשלכון שמות כב ל אהו:

לעזי רש"י

פוארין [פארין]. טווס.

שיטה מקובצת

[א] אע"ג דאיכא למילף איסור הנאה בק"י כדלעיל, ג"ב ע"י תוס' מנחות ק"א ע"ב:

רבינו גרשום

אי מצין למיפרך כל דהו לא פרכין. כלומר ולא מצין למיפרך מה להצד השוה שבחן שכן גדולי קרקע הדוא פירכא לאו קולא וחומרא הוא: ולפרוך מה לכולהו שכן גדולי קרקע כלומר דערלה וחמך וכלאי הכרס: אלא אמר ריש לקיש חדא מחדא. כלומר כדבעין ומחמך קולא וחומרא פרכין כלומר לאו אית לן פירכא דמצין למיפרך מה לערלה שכן חמור כך וכן תאמר בכשר בחלב שקיל כך וכך הדא היא פירכא פרכין, אבל פירכא אחרנא לא כגון מה דלית וחומרא וקולא כגון מה לכולהו שכן גדולי קרקע דהיא לא קולא ולא חומרא: חדא מתרתי פרכין אפי' כל דהו. אע"ג דלא הדר דינא: חדא מחדא כגון הכא דמפקינן בשר בחלב דאסור בהנאה מתלת מערלה וחמך וכלאי אסורא אין הדר דינא ואתי מן הצד פרכין אפי' פירכא אחרנא אע"ג הכרס עיקרן נאסר כלומר. משעה ששרשע עיקרן נאסר נקוב בכרס כלומר עצין נקוב שיש בו זרע והוא כלאים בכרס: אם הוסיף במאחזים כלומר שהוסיף בכרס במאה וחשעים וחשע חליקים כלומר בצבעות אצבעות והתוספת משלים למאחזים הרי זה [אסור] עד שיהא במאחזים בכרס לבד תוספת הורע שהוא מאחזים ואחד: הוסיף ט' ודאי בשל לא הוסיף ט' וכיצד אמרת דנאסר משעת השרשה: אמר רבא תרי קראי כתיבי פן תקדש המלאה וכתוב הורע. כלומר המלאה משמע עד שחלושין הורע משמע משעה שיוורע הדוא משעת השרשה: הא כיצד זרוע מעיקרו בהשרשה. כגון ז' המעביר עצין בכרס דהוא זרוע מעיקרא זרוע ובא הוסיף אין לא הוסיף דלא כי האי תנא כי' כלומר מתניתין דקתני בשר בחלב אסור בהנאה דלא כי האי תנא. קא סבר ר' עקיבא איסור חל על איסור כי' כלומר ולא צריכי לכדשמואל בין ר' יוסי הגלילי לר' עקיבא אינא כתיבי חיה

(א) נראה דג"ל הוסיף אין כלומר אם הוסיף לא נאסר לא הוסיף לא. (ב) נראה דג"ל כגון שזרע בתוך הכרס דהוא זרוע מעיקרה בנשרשה זרוע וזא כגון המעביר עצין נקוב בכרס הוסיף אין וכו':

^[1] חמך בפסח יוכיח פרכין אפילו כל דהו אם וחומרלא שהשכנו מה לחמך בפסח שכן כרת והיה צדינו תשובה כל דהו

^[2] חמך בפסח יוכיח פרכין אפילו כל דהו אם וחומרלא שהשכנו מה לחמך בפסח שכן כרת והיה צדינו תשובה כל דהו